

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 647/2539

นาย ชัยวัฒน์ มา ลา บุญผา
นางสาว อุไรรัตน์ แสงวัฒนาโรจน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1399

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172

ระยะเวลา 10 ปี แห่งการที่เจ้าของสามยทรัพย์มิได้ใช้ทางการจำยอมจนทำให้ทางการจำยอมสิ้นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 เป็นข้อสาระสำคัญของสภาพแห่งข้อหา ที่โจทก์จะต้องบรรยายไว้ในฟ้อง ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองบัญญัติบังคับไว้ มิใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นรายละเอียดแห่งคำฟ้องที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ดังนั้นเมื่อโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยมิได้ใช้ทางการจำยอม 10 ปี จนทำให้ทางการจำยอมสิ้นไป แม้โจทก์จะนำสืบถึงเรื่องดังกล่าวในชั้นพิจารณา ขอนำสืบของโจทก์ที่ว่านั้นก็เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นวินิจฉัยให้ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5646 และ 20738 จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 20734, 20735 และ 20736 เดิมที่ดินของโจทก์และของจำเลยเป็นที่ดินรวมอยู่ในที่ดินแปลงใหญ่โฉนดเลขที่ 5646ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประเวศน์ โทวรรณสูตร ต่อมานายประเวศน์ได้แบ่งแยกที่ดินแปลงดังกล่าวออกเป็นแปลงย่อยหลายแปลงและจดทะเบียนที่ดินส่วนที่เหลือของ

โฉนดเลขที่ 5646 ซึ่งมีสภาพเป็นถนนให้ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 20734 ถึง 20736 ของจำเลยและทำประตูเข้าออกผ่านทางภาระจำยอมทางด้านทิศเหนือส่วนที่ดินภาระจำยอมทางด้านทิศใต้กว้าง 5 เมตร ยาว 28.5 เมตร จำเลยมิได้ใช้ประโยชน์และไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินของจำเลยแต่ประการใด จึงขอให้เพิกถอนภาระจำยอมเฉพาะส่วนทางด้านทิศใต้กว้าง 5 เมตร ยาว 28.5 เมตร ของที่ดินโฉนดเลขที่ 5646 เสีย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของโจทก์ว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทางภาระจำยอมส่วนพิพาทได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ โจทก์ฟ้องและนำสืบว่าทางภาระจำยอมส่วนพิพาท คือส่วนที่ระบายด้วยสีแดงตามที่ปรากฏในแผนผังทางภาระจำยอมเอกสารหมายเลข 6 จำเลยมิได้ใช้ประโยชน์เข้าออกสู่ทางสาธารณะเพราะจำเลยใช้ทางภาระจำยอมเฉพาะส่วนทางด้านทิศเหนือที่ระบายด้วยสีเขียว และมีประตูเข้าออกที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 20734 ถึง 20736 ทั้งสามแปลงอยู่ทางด้านทิศเหนือแล้วทางภาระจำยอมส่วนพิพาทเป็นทางตันใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะด้านทิศใต้ไม่ได้ ทางภาระจำยอมส่วนพิพาทจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ที่ดินของจำเลยทั้งสามแปลงอีกต่อไป แต่ข้อนำสืบของโจทก์ที่ว่านี้ จำเลยให้การหักล้างว่าจำเลยยังคงใช้ทางภาระจำยอมส่วนพิพาทอยู่ คือหลังจากจำเลยซื้อที่ดินทั้งสามแปลงมาจากนายพันธ์เลิศเมื่อปี 2528 แล้ว เมื่อปลายปี 2531 จำเลยจะก่อสร้างอาคารบนที่ดินทั้งสามแปลงของจำเลย จำเลยจึงทุบกำแพงคอนกรีตที่กั้นแนวเขตที่ดินของจำเลยกับทางภาระจำยอมออกเป็นช่องตรงบริเวณที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 20734 และ 20735 เพื่อใช้เป็นทางขนวัสดุก่อสร้างผ่านทางภาระจำยอม

ส่วนพิพาทเข้าไปยังที่ดินทั้งสามแปลงของจำเลยซึ่งในชั้นแรกแม้โจทก์จะไม่ยอมเปิดประตูเหล็กด้านในให้ จำเลยก็ร้องเรียนต่อสำนักงานเขตยานนาวาจนสำนักงานเขตยานนาวามีหนังสือแจ้งให้โจทก์รื้อประตูเหล็กดังกล่าวออกเพื่อให้จำเลย ใช้ทางภารจำยอมส่วนพิพาท จำเลยใช้ทางภารจำยอมส่วนพิพาทตลอดมาจนกระทั่งปี 2535 โจทก์ได้สร้างประตูเหล็กด้านในขึ้นมาใหม่ในที่ดินเดิมสูงประมาณ 2 เมตร ปิดกั้นทางภารจำยอมส่วนพิพาทอีก จำเลยจึงฟ้องให้โจทก์รื้อประตูเหล็กดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นก็ได้พิพากษาให้โจทก์รื้อประตูเหล็กนั้นออกไป และคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเรื่องที่จำเลยทบก้ำแพงคอนกรีตที่กั้นแนวเขตที่ดินของจำเลยกับทางภารจำยอมเพื่อใช้ทางภารจำยอมส่วนพิพาทเป็นทางขนวัสดุก่อสร้างเข้าไปในที่ดินของจำเลย เมื่อปลายปี 2531 นี้ โจทก์นำสืบรับว่าเป็นความจริง แต่อ้างว่าจำเลยกระทำการดังกล่าวเพียงเพื่อต้องการกลั่นแกล้งโจทก์ มิได้กระทำการเพื่อใช้ประโยชน์ในทางภารจำยอมส่วนพิพาทอย่างปกติสุขเพราะจำเลยสามารถขนวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเข้าทางประตูที่มีอยู่แล้วทางด้านทิศเหนือของที่ดินจำเลยโดยไม่ต้องทบก้ำแพงคอนกรีตและไม่ต้องผ่านทางภารจำยอมส่วนพิพาทได้แต่จำเลยก็ไม่ยอมกระทำการเช่นนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์นำสืบรับข้อเท็จจริงว่า จำเลยยังใช้ประโยชน์ในทางภารจำยอมส่วนพิพาทอยู่และโจทก์มิได้นำสืบโต้เถียงว่าโจทก์มิได้ถูกจำเลยฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลชั้นต้นให้รื้อประตูเหล็กด้านในที่โจทก์สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 2535 ก็เท่ากับโจทก์ยอมรับว่าโจทก์ถูกจำเลยฟ้องให้รื้อประตูเหล็กดังกล่าวจริง กรณีจึงฟังได้ว่าจำเลยผู้เป็นเจ้าของสามยทรัพย์ที่ดินโฉนดเลขที่ 20734 ถึง 20736 แขวงทุ่งวัดดอน(บ้านทวาย) เขตยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานครยังใช้ประโยชน์ในทางภารจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 5646 แขวงทุ่งวัดดอน (บ้านทวาย) เขตยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร ทั้งแปลง ทางภารจำยอมส่วนพิพาทหาได้หมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ทั้งสามแปลงของจำเลยด้วยการมิได้ใช้ดังที่โจทก์อ้างไม่เมื่อจำเลยมีสิทธิใช้ทางภารจำยอมในที่ดิน

ของการทรัพย์สินทั้งแปลงจึงถือไม่ได้ว่าการใช้สิทธิของจำเลยเป็นการจงใจกลั่นแกล้ง โจทก์ให้ได้รับความเสียหาย ดังที่โจทก์นำสืบและฎีกา ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนทางภาระจำยอมส่วนพิพาทนั้นชอบแล้ว ฎีกาของ โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาข้อต่อไปว่า นายพันธ์เลิศและจำเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทาง ภาระจำยอมส่วนพิพาทเกิน 10 ปีแล้วโดยโจทก์บรรยายฟ้องให้ต่อเนื่องกันว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2524 นายประเวศน์ได้จดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 5646 เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินเลขที่ 20734 ถึง 20736 ในปี 2528 จำเลยซื้อที่ดินโฉนด เลขที่ 20734 ถึง 20736 จากเจ้าของเดิมโดยจำเลยและบริวารใช้ทางภาระจำยอม เฉพาะส่วนทางด้านทิศเหนือส่วนทางด้านทิศใต้จำเลยและบริวารมิได้ใช้ประโยชน์แต่ อย่างใดคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวพอรับฟังได้ว่านับแต่จดทะเบียนภาระจำยอมตั้งแต่ปี 2524 จำเลยและบริวารไม่เคยใช้ทางภาระจำยอมส่วนพิพาทเลยส่วนระยะเวลาที่ จำเลยและบริวารไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางภาระจำยอมส่วนพิพาทเป็นเวลากี่ปี เป็น หน้าที่ยของโจทก์ที่จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไป โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายถึงตัวบท ที่อ้างว่าจำเลยมิได้ใช้ทางพิพาท ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มิได้กล่าวมาในฟ้อง แต่แรก โจทก์เพิ่งมากล่าวอ้างในชั้นนำสืบ จึงเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น ศาล อุทธรณ์ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย โจทก์ไม่เห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวนั้น เห็นว่า ระยะเวลา 10 ปีแห่งการที่เจ้าของสามทรัพย์สินมิได้ใช้ทางภาระจำยอมจนทำให้ ทางภาระจำยอมส่วนพิพาทสิ้นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 1399 เป็นข้อสาระสำคัญของสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ ที่โจทก์จะ ต้องบรรยายไว้ในฟ้องโดยแจ้งชัด ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองบัญญัติบังคับไว้ มิใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นรายละเอียดแห่งคำฟ้องที่ โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ดังนั้นเมื่อโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่านายพันธ์ เลิศและจำเลยมิได้ใช้ทางภาระจำยอมส่วนพิพาท 10 ปี จนทำให้ทางภาระจำยอมส่วน

พิพาทสิ้นไป แม้โจทก์จะนำสืบถึงเรื่องดังกล่าวในชั้นพิจารณา ขอนำสืบของโจทก์ที่ว่า
นั้นก็เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยให้มันชอบแล้ว ฎีกา
ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ-ถวิล อินทร์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>